

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4472/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ  
สูงสุด

นาย สุรัชหรือสุรัตน์ มิตยัพ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339

แม้ขณะที่จำเลยกระชากกระเป๋าคือของผู้เสียหาย จำเลยไม่ได้ขู่เข็ญว่าใน  
ทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือได้ใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหาย แต่หลังจาก  
จำเลยกระชากกระเป๋าคือของผู้เสียหายแล้วจำเลยได้วิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถ  
จักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ห่างจากที่ผู้เสียหายถูกระชาก สร้อยเพียง 1 ถึง 2 เมตร  
เพื่อหลบหนี แต่ถูก ส.วิ่งไปผลักจนรถจักรยานยนต์ล้มลง จำเลยจึงชักอาวุธมีดออก  
มาจะแทงส. การกระทำของจำเลยดังกล่าวยังต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันโดยตลอดและ  
ยังไม่ขาดตอนจากการวิ่งราวทรัพย์ ทั้งการที่จำเลยชักอาวุธมีดออกมาจะแทง ส.ทัน  
ที่ที่ส. ผลักรถจักรยานยนต์ล้มลงนั้น เป็นพฤติการณ์ที่ชี้ชัดว่าจำเลยกระทำโดยมี  
เจตนาขู่เข็ญไม่ให้ ส. ขัดขวางการหลบหนี เพื่อให้พ้นจากการจับกุมและเพื่อการพา  
ทรัพย์ไป และแม้ ส. จะมีใช้ผู้เสียหายแต่เมื่อจำเลยกระทำโดยมีเจตนาดังกล่าวและ  
การกระทำของจำเลยยังไม่ขาดตอนจากการกระชากกระเป๋าคือของผู้เสียหายถือได้  
ว่าจำเลยกระชากกระเป๋าคือผู้เสียหายโดยขู่เข็ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย  
เพื่อให้พ้นจากการจับกุมแล้ว จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตี, 371, 33, 83, 91 และริบมีดของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 339 วรรคสอง, 340 ตี, 371 เรียงกระทงลงโทษฐานชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะจำคุกคนละ 18 ปี ฐานพาอาวุธมีดปรับคนละ 100 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 9 ปี ปรับคนละ 50 บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบมีดของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ถ้าไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยที่ 1 ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือไม่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว จากพยานหลักฐานในสำนวนว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา จำเลยที่ 1 กระชากกระเป๋าถือของผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จำเลยที่ 2 ขับในลักษณะชะลอรับจำเลยที่ 1 และห่างจากผู้เสียหาย ประมาณ 1 ถึง 2 เมตร เมื่อผู้เสียหายร้องตะโกนขอความช่วยเหลือนายสิงห์ พงษ์รัตน์ซึ่งเดินสวนทางมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าขัดขวางมิให้จำเลยที่ 1 หลบหนี โดยผลัก

รถจักรยานยนต์ที่จำเลยที่ 2 ขับชนล้มลง และจำเลยทั้งสองล้มลงด้วย จำเลยที่ 1 ชักอาวุธมีดยาวประมาณ 10 นิ้ว ออกมาจะแทงนายสิงห์ นายสิงห์จึงใช้ไม้ตีจำเลยที่ 1 เห็นว่า แม้ขณะที่จำเลยที่ 1 กระชากกระเป๋าคือของผู้เสียหายจำเลยที่ 1 ไม่ได้ ชูเชื้ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือได้ใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหาย แต่ หลังจากจำเลยที่ 1 กระชากกระเป๋าคือของผู้เสียหายแล้วได้วิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถ จักรยานยนต์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ผู้เสียหายถูกกระชากสร้อยเพียง 1 ถึง 2 เมตร เพื่อหลบ หนี จึงถูกนายสิงห์วิ่งไปผลักจนรถจักรยานยนต์ล้มลง จำเลยที่ 1 จึงชักอาวุธออกมา จะแทงนายสิงห์ การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวทั้งสองกรณียังต่อเนื่องและเกี่ยว พันกันโดยตลอด และยังไม่ขาดตอนจากการวิ่งราวทรัพย์ ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ชัก อาวุธมีดออกมาจะแทงนายสิงห์ทันทีที่นายสิงห์ผลักรถจักรยานยนต์ล้มลงนั้น เป็น พฤติการณ์ที่ชี้ชัดว่า จำเลยกระทำโดยมีเจตนาชูเชื้ญไม่ให้นายสิงห์ขัดขวางการหลบ หนีเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและเพื่อการพาทรัพย์ไป และแม้นายสิงห์จะมีใช้ผู้เสีย หายแต่เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำโดยมีเจตนาดังกล่าว และการกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่ ขาดตอนจากการกระชากกระเป๋าคือของผู้เสียหายถือได้ว่าจำเลยที่ 1 กระชาก กระเป๋าคือผู้เสียหายโดยชูเชื้ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้พ้นจากการ จับกุมแล้ว จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-ไพศาล รามชางกูร-พิธิ อุปปาติกา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ